

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



B.P.40 Libreville - (GABON)

TEL : 01-79-53-72

Internet. www.douanes.ga



NOTE

POUR

Mesdames/Messieurs :

- les Directeurs Régionaux ;
- le Directeur des Services de Surveillance ;
- le Directeur des Enquêtes Douanières et du Contentieux ;
- les Chefs de Bureaux.

N° 03237 /MER/SG/DGDDI/CE

Objet : Droit de Transaction en Matière d'Infractions Douanières.

Il a été porté à ma connaissance, que certains Directeurs ou Chefs de Service de notre Administration exercent le droit de transaction au-delà de leur champ de compétence.

A titre de rappel, **le droit de transaction en matière contentieuse est encadré par les articles 327 et 328 du Code des Douanes de la CEMAC**. En effet, l'article 328 dispose que le droit de transaction en matière d'infractions douanières est « *exercé par le Ministre de l'État considéré lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 50 000 000 de francs de droits éludés ou compromis ou à 300 000 000 de francs de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur National des Douanes lorsque :*

- *Le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima ;*
- *L'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ;*
- *L'infraction doit être sanctionnée par une amende de principe. »*

En conséquence, **tous les dossiers contentieux doivent être traités conformément auxdites dispositions.**

Par ailleurs, les dossiers contentieux relevant de la compétence de Monsieur le Ministre de l'Économie et de la Relance **ne pourront lui parvenir que par voie hiérarchique.**

J'attache du prix à l'application stricte de la présente note et toute difficulté devra m'être signalée.

Fait à Libreville, le 19 OCT. 2020

Le Directeur Général des Douanes
et Droits Indirects

Boris ADMINA ATCHOUGHOU

